P U T U S A N
Nomor 999/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ISKANDAR;
2. Tempat lahir : Paya Geli;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/13 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Jl. Sei Mencirim Kel. Paya Geli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Iskandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 999/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 999/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISKANDAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " , *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika* Golongan I bukan *tanaman berupa* 1(satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1 gr (satu gram) netto " sebagai mana yang didakwakan yaitu melanggar Primair Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISKANDAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1 gr (satu gram);

1 (satu) unit hand phone merk VIVO dengan nomor kartu 083836750214;

Dirampas untuk dimusnahkan **;**

4. Menetapkan agar terdakwa ISKANDAR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia terdakwa ISKANDAR pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.30 wib, atau setidak-tidaknya pada bulan April 2023 bertempat di Jl. Gatot Subroto Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan *tanaman berupa* 1(satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1 gr (satu gram) netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 14.00 wib, saksi Fery Setiawan Ramadhan,SH, saksi Ahmad Firlana, SH, dan saksi Kelly Wahyudi anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara mendapatkan informasi dari informan bahwa di Jl. Gatot Subroto Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di sebuah parkiran Hotel ada peredaran narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Iskandar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 17.00 wib saksi Fery Setiawan Ramadhan,SH, saksi Ahmad Firlana, SH, dan saksi Kelly Wahyudi anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara melakukan penyelidikan dengan cara Undercoverbuy di seputaran Jl. Gatot Subroto Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di sebuah parkiran Hotel, kemudian saksi melakukan Undercober Buy /pemesanan kepada terdakwa untuk membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah ada kesepakatan antara pembeli dengan terdakwa untuk melakukan transaksi di Jl. Gatot Subroto Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di sebuah parkiran Hotel, kemudian sekitar pukul 21.00 wib saksi bersama dengan teamnya dan setelah Informan memberikan ciri –ciri terdakwa selanjutnya saksi Fery Setiawan Ramadhan,SH, saksi Ahmad Firlana, SH, dan saksi Kelly Wahyudi anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara menunggu terdakwa, sekitar pukul 21.30 wib terdakwa datang untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi yang menyamar sebagai pembeli/ memesan kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram netto seharga Rp.550.000.-(lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram Netto dengan seketika itu juga terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama dengan teamnya (anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara yang menyamar sebagai pembeli) dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto dari tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa diintrogasi oleh para saksi dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto yang diperoleh terdakwa dari IGUN (dalam lidik) untuk dijual kepada calon pembeli dan apabila terjual semuanya kepada pembeli terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) pergramnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang disita di bawa Ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab. 2401/NNF/2023 tanggal 28 April 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt dan R. Fani Miranda. S.T. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik terdakwa ISKANDAR benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa ISKANDAR pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.30 wib, atau setidak-tidaknya pada bulan April 2023 bertempat di Jl. Gatot Subroto Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan *tanaman berupa* 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 14.00 wib, saksi Fery Setiawan Ramadhan,SH, saksi Ahmad Firlana, SH, dan saksi Kelly Wahyudi anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Polda Sumatera Utara mendapatkan informasi dari informan bahwa di Jl. Gatot Subroto Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di sebuah parkiran Hotel terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 17.00 wib saksi Fery Setiawan Ramadhan,SH, saksi Ahmad Firlana, SH, dan saksi Kelly Wahyudi anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara melakukan penyelidikan dengan cara Undercoverbuy di seputaran Jl. Gatot Subroto Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di sebuah parkiran Hotel, kemudian saksi melakukan Undercober Buy /pemesanan kepada terdakwa untuk membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah ada kesepakatan antara pembeli dengan terdakwa untuk melakukan transaksi di Jl. Gatot Subroto Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di sebuah parkiran Hotel, kemudian sekitar pukul 21.00 wib saksi bersama dengan teamnya dan setelah Informan memberikan ciri –ciri terdakwa selanjutnya saksi Fery Setiawan Ramadhan,SH, saksi Ahmad Firlana, SH, dan saksi Kelly Wahyudi anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara menunggu terdakwa, sekitar pukul 21.30 wib terdakwa datang untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi yang menyamar sebagai pembeli/ memesan kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram netto seharga Rp.550.000.-(lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram Netto dengan seketika itu juga terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh saksi bersama dengan teamnya (anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara yang menyamar sebagai pembeli) dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto dari tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa diintrogasi oleh para saksi dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto yang diperoleh terdakwa dari IGUN (dalam lidik), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang disita di bawa Ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab. 2401/NNF/2023 tanggal 28 April 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt dan R. Fani Miranda. S.T. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik terdakwa ISKANDAR benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib, saksi dan rekan saksi yaitu saksi Ahmad Firlana dan saksi Kelly Wahyudi, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gatot Subroto Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di sebuah parkiran hotel Terdakwa telah menjual, menyediakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saksi dan rekan saksi melakukan Undercover buy kepada Terdakwa melalui hand phone untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu untuk dibeli sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa dapat menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dan saksi untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut di Jl. Gatot Subroto Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di sebuah parkiran hotel sekira pukul 21.00 Wib.
- Bahwa saksi telah berada di pelataran parkir hotel menunggu Terdakwa dan sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa datang menemui saksi (calon pembeli/under cover buy) untuk menyerahkan pesanan sabu-sabu dimaksud;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi, pada saat itu juga saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan telah disita barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO dengan nomor kartu 083836750214;

- Bahwa setelah diintrogasi Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang dengan IGUN (lidik) dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan akan dijual dengan harga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut dan untuk proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi AHMAD FIRLANA, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib, saksi dan rekan saksi yaitu saksi Feri Setiawan Ramadhan dan saksi Kelly Wahyudi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gatot Subroto Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di sebuah parkiran hotel Terdakwa telah menjual,menyediakan narkotika jenis sabu
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saksi Feri Setiawan Ramadhan melakukan Undercover buy kepada Terdakwa melalui hand phone untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu untuk dibeli sebanyak 1 gr (satu gram);
- Bahwa Terdakwa dapat menyediakan narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dan saksi saksi Feri Setiawan Ramadhan untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut di Jl. Gatot Subroto Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di sebuah parkiran hotel sekira pukul 21.00 Wib.
- Bahwa saksi saksi Feri Setiawan Ramadhan telah berada di pelataran parkir hotel menunggu dan sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa datang menemui saksi saksi Feri Setiawan Ramadhan (calon pembeli/under cover buy) untuk menyerahkan pesanan sabu-sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi, pada saat itu juga saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO dengan nomor kartu 083836750214;
- Bahwa setelah diintrogasi Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang dengan IGUN (lidik) dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan akan dijual dengan harga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalag benar barang bukti yang disita dari Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut dan untuk proses penyidikan selanjutnya.
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sumut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Jl. Gatot Subroto Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di sebuah parkiran hotel pada saat menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan berupa 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO dengan nomor kartu 083836750214.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Dusun III Jl. Sei Mencirim Kel. Paya Geli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, dihubungi seorang perempuan melalui handphone dengan mengatakan ada yang ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 gr (satu gram) dengan harga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut di Jl. Gatot Subroto Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di sebuah parkiran hotel;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 gr (satu gram) tersebut adalah dari IGUN (lidik) dengan cara membelinya seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada IGUN (lidik);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa di tiba Jl. Gatot Subroto Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di sebuah parkiran hotel dan bertemu dengan Perempuan yang menelpon Terdakwa untuk memesan sabu-sabu tersebut, yang saat itu Perempuan tersebut Bersama dengan seorang laki-laki;
- Bahwa kemudian Perempuan tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa laki-laki tersebut yang akan membeli sabu-sabu yang di pesannya itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu kepada laki-laki tersebut, Terdakwa langsung ditangkap laki-laki tersebut bersama dengan rekan nya yang ternyata adalah polisi dari kepolisian Polda Sumut;
- Bahwa pada saat itu polisi yang menyamar tersebut melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO dengan nomor kartu 083836750214;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan sabu-sabu sudah berlangsung selama lebih kurang selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya selama persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO dengan nomor kartu 083836750214;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan undang-undang dan telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan oleh saksi dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Laboratorium, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab. 2401/NNF/2023 tanggal 28 April 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt dan R. Fani Miranda. S.T. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik terdakwa ISKANDAR benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Feri Setiawan Ramadhan, saksi Ahmad Firlana dan saksi Kelly Wahyudi anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sumut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Jl. Gatot Subroto Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di sebuah parkiran hotel pada saat menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan berupa 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO dengan nomor kartu 083836750214;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Dusun III Jl. Sei Mencirim Kel. Paya Geli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, dihubungi seorang perempuan melalui handphone dengan mengatakan ada yang ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 gr (satu gram) dengan harga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut di Jl. Gatot Subroto Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di sebuah parkiran hotel;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 gr (satu gram) tersebut adalah dari IGUN (lidik) dengan cara membelinya seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada IGUN (lidik);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa di tiba Jl. Gatot Subroto Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebuah parkiran hotel dan bertemu dengan Perempuan yang menelpon Terdakwa untuk memesan sabu-sabu tersebut, yang saat itu Perempuan tersebut Bersama dengan seorang laki-laki;

- Bahwa kemudian Perempuan tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa laki-laki tersebut yang akan membeli sabu-sabu yang di pesannya itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu kepada laki-laki tersebut, Terdakwa langsung ditangkap laki-laki tersebut bersama dengan rekan nya yang ternyata adalah polisi dari kepolisian Polda Sumut;
- Bahwa pada saat itu polisi yang menyamar tersebut melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO dengan nomor kartu 083836750214;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan sabu-sabu sudah berlangsung selama lebih kurang selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab. 2401/NNF/2023 tanggal 28 April 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt dan R. Fani Miranda. S.T. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik terdakwa ISKANDAR benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang,bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidaritas maka secara juridis akan dibuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan kemudian dakwaan subsidair;

Menimbang,bahwa pada dakwaan Primair terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya terdiri dari :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama ISKANDAR yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa,yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang“ telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak ialah tidak memiliki izin sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepala BPOM, oleh karena itu narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagang besar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengan demikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Feri Setiawan Ramadhan, saksi Ahmad Firlana bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Feri Setiawan Ramadhan, saksi Ahmad Firlana dan saksi Kelly Wahyudi anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sumut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Jl. Gatot Subroto Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di sebuah parkiran hotel terkait penyalahgunaan narkotika yang mana pada Terdakwa Iskandar saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO dengan nomor kartu 083836750214;

Menimbang, bahwa penguasaan barang bukti sabu tersebut oleh Terdakwa adalah tidak memilik izin untuk menguasai dan atau menjual sabu-sabu tersebut dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa Iskandar tersebut dilarang oleh undang-undang jika dilakukan apabila tidak memilik izin untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ketiga ini bersifat alternatip, dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukkannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Feri Setiawan Ramadhan, saksi Ahmad Firlana dan saksi Kelly Wahyudi anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sumut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Jl. Gatot Subroto Kel.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Cinta Damai Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di sebuah parkiran hotel pada saat menjual narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan berupa 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO dengan nomor kartu 083836750214;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.00 Wib saksi Feri Setiawan Ramadhan dan rekan saksi melakukan Undercover buy kepada Terdakwa melalui hand phone untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu untuk dibeli sebanyak 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dan saksi untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut di Jl. Gatot Subroto Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di sebuah parkiran hotel sekira pukul 21.00 Wib;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Dusun III Jl. Sei Mencirim Kel. Paya Geli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, dihubungi seorang perempuan melalui handphone dengan mengatakan ada yang ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 gr (satu gram) dengan harga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut di Jl. Gatot Subroto Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di sebuah parkiran hotel;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 gr (satu gram) tersebut adalah dari IGUN (lidik) dengan cara membelinya seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada IGUN (lidik);

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa di tiba Jl. Gatot Subroto Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di sebuah parkiran hotel dan bertemu dengan Perempuan yang menelpon Terdakwa untuk memesan sabu-sabu tersebut, yang saat itu Perempuan tersebut Bersama dengan seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa kemudian Perempuan tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa laki-laki tersebut yang akan membeli sabu-sabu yang di pesannya itu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu kepada laki-laki tersebut, Terdakwa langsung ditangkap laki-laki tersebut bersama dengan rekan nya yang ternyata adalah polisi dari kepolisian Polda Sumut;

Menimbang, bahwa pada saat itu polisi yang menyamar tersebut melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO dengan nomor kartu 083836750214;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual sabu-sabu yang mana Terdakwa melakukan penjualan sabu-sabu sudah berlangsung selama lebih kurang selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab. 2401/NNF/2023 tanggal 28 April 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt dan R. Fani Miranda. S.T. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik terdakwa ISKANDAR benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I ” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menangguhkan penahanan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah bukan untuk membalas dendam kepada Terdakwa, melainkan untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah melanggar suatu ketentuan Undang-undang oleh karenanya salah, sehingga pemidanaan tersebut diharapkan dapat mendidik, menyadarkan, mengubah perangai dan tingkah laku Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa berlaku lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (DOEL THE ORIEN) dan menjadikan cermin dalam bertindak dan berprilaku, didalam kehidupan, serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka menurut Majelis Hakim adalah sudah tepat dan seadilnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1 gr (satu gram) dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO dengan nomor kartu 083836750214;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan merupakan benda yang peredarannya di larang oleh Undang-undang karena tidak memiliki izin yang sah maka terhadap barang bukti di atas haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan MARI Nomor. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram;
- 1 (satu) unit hand phone merk VIVO dengan nomor kartu 083836750214;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, oleh kami, **As'ad Rahim Lubis, S.H.,M.H,** sebagai Hakim Ketua , **Sulhanuddin,S.H.,M.H.** , **Firza Andriansyah, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 Agustus 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rohanna Pardede, S.H**., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Tiorida Hutagaol, S.H.** , Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconfrence;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sulhanuddin,S.H., M.H. **As'ad Rahim Lubis, S.H. MH**

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)